

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E COMERCIAL: IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO "BUYER'S AGENT" NO MERCADO DE ALTO PADRÃO DA BARRA DA TIJUCA (2025-2026)

1. Introdução e Contextualização Estratégica

O presente relatório técnico tem por objetivo validar a viabilidade jurídica e operacional da atuação do *Buyer's Agent* (Representante Exclusivo do Comprador) no cenário imobiliário brasileiro, com recorte territorial específico no mercado de luxo da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A análise se fundamenta na interseção entre a legislação vigente — notadamente o Código Civil Brasileiro e as Resoluções do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) — e as dinâmicas microeconômicas dos subdistritos de alta renda da região, como os condomínios Mansões, Malibu e Península.

O mercado imobiliário brasileiro, historicamente, opera sob a lógica da mediação focada no vendedor (*listing-centric*), onde a remuneração (comissão) é paga pelo proprietário do imóvel e, teoricamente, diluída no preço final. No entanto, a complexidade crescente das transações de alto padrão, aliada à assimetria de informações e à sofisticação do comprador de luxo, criou uma lacuna de serviço que justifica a ascensão do *Buyer's Agent*. Este profissional não atua apenas como um facilitador de acesso ao inventário, mas como um consultor fiduciário, cujo dever de lealdade reside exclusivamente na ponta compradora.

A validação deste modelo na Barra da Tijuca exige uma dissecação das normas éticas do CRECI-RJ para evitar conflitos de interesse, bem como um mapeamento profundo das "dores" do comprador, que variam desde a falta de transparência na precificação até a insegurança jurídica documental. Este documento propõe-se a ser um guia exaustivo para navegar estas águas, transformando riscos regulatórios em diferenciais competitivos.

2. Marco Regulatório e Segurança Jurídica: Análise do Sistema CRECI/COFECI

A viabilidade do *Buyer's Agent* no Brasil não é uma questão de "se" é permitido, mas de "como" deve ser estruturado para garantir a segurança jurídica da remuneração e a conformidade ética. Diferente de jurisdições como a norte-americana, que recentemente revisou suas práticas de comissionamento, o Brasil possui um arcabouço legal que permite flexibilidade contratual, desde que observados os rigores do Código de Ética.

2.1. A Dualidade da Representação e o Artigo 4º da Resolução COFECI nº 326/92

O ponto nevrálgico para a atuação do representante do comprador reside na interpretação do Artigo 4º, inciso X, da Resolução COFECI nº 326/92 (Código de Ética Profissional). A norma estabelece, textualmente, que é dever do corretor "receber, somente de uma única parte, comissões ou compensações pelo mesmo serviço prestado", salvo se houver consentimento de todos os interessados ou se for praxe usual na jurisdição.¹

Esta diretriz impõe uma bifurcação estrutural crítica para o modelo de negócios:

1. **O Risco do *Double-Dipping*:** A cobrança de honorários do comprador (pela busca) cumulada com o recebimento de parte da comissão do vendedor (pela venda) sem a expressa anuência de ambos configura infração ética grave (locupletamento ilícito). O sistema COFECI/CRECI visa proteger o cliente de um conflito de interesses onde o corretor, remunerado por ambos, não defende os interesses de ninguém.
2. **A Solução da Transparência (Disclosure):** Para operar com segurança, o *Buyer's Agent* deve optar por um de dois caminhos: ou atua no modelo de *co-brokerage* (parceria), onde sua remuneração advém da divisão da comissão paga pelo vendedor (sendo transparente com o comprador sobre isso), ou atua no modelo de *contratação direta* (fee for service), onde o comprador paga seus honorários e o agente renuncia a qualquer ganho vindo do vendedor, o que lhe confere total independência para negociar preços mais baixos.

A legislação prevê que transgressões a este artigo são classificadas como graves.¹ Portanto, a recomendação estratégica é a formalização desta escolha através de contrato escrito, onde o comprador declara ciência da origem da remuneração do profissional.

2.2. A Obrigatoriedade do Contrato Escrito e a Cláusula de Exclusividade

A informalidade é a maior inimiga do *Buyer's Agent*. O Artigo 726 do Código Civil Brasileiro é a pedra angular que protege o trabalho de consultoria de compra: "Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade".²

No contexto da Barra da Tijuca, onde o comprador muitas vezes tenta "cortar caminho" (bypass) ao descobrir a localização do imóvel para negociar diretamente com o proprietário, o Contrato de Prestação de Serviços de Busca e Aquisição Imobiliária com cláusula de exclusividade é o único instrumento capaz de garantir o recebimento dos honorários. O CRECI-RJ reforça que a contratação deve ser prévia e por escrito (Art. 4º, IX da Resolução 326/92).³ Este documento deve detalhar:

- **Objeto:** Descrição precisa do perfil do imóvel buscado (ex: "Casa no Condomínio Malibu ou Mansões, acima de 800m²").
- **Prazo:** Validade do mandato (ex: 120 dias).
- **Remuneração:** Percentual ou valor fixo, e as condições de pagamento (ex: na assinatura da Promessa de Compra e Venda).

2.3. Honorários: A Falácia da Tabela Oficial e a Liberdade Contratual

A pesquisa por uma "Tabela de Honorários CRECI-RJ 2025" revela que o Conselho não impõe valores fixos rígidos para 2025, atuando as tabelas existentes mais como referenciais éticos do que como imposições legais, alinhando-se às diretrizes de livre concorrência.³ O Código Civil (Art. 724) determina que, na falta de lei ou ajuste, a remuneração é arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.

Entretanto, para fins de balizamento de mercado, o CRECI-SP estabelece em sua tabela referencial o percentual de 6% a 8% para "Autorização expressa da procura de imóveis".⁵ No Rio de Janeiro, a prática de mercado para a ponta vendedora oscila entre 5% e 6%. Para o *Buyer's Agent*, o modelo de remuneração pode ser híbrido:

- **Retainer Fee (Taxa de Engajamento):** Um valor inicial (ex: 1 salário mínimo ou valor fixo) para custear as despesas de deslocamento e *due diligence* inicial, abatendo-se ou não do valor final.
- **Success Fee (Taxa de Êxito):** Um percentual sobre o valor da compra ou, mais atrativo para o cliente, um percentual maior sobre o *desconto* obtido na negociação (ex: 20% da economia gerada), alinhando totalmente os incentivos do agente com os do comprador.

A Resolução COFECI veda a cobrança de *over-price* (valor acima do estipulado pelo vendedor para ficar com a diferença)¹, mas permite plenamente a cobrança de honorários de consultoria, desde que contratados.

2.4. A Responsabilidade Civil e a Obrigação de Resultado (Art. 723 CC)

O Código Civil, em seu Artigo 723, impõe ao corretor a obrigação de agir com "diligência e prudência", prestando espontaneamente todas as informações sobre a segurança e riscos do negócio.² No modelo tradicional, o corretor do vendedor muitas vezes omite passivos do imóvel para não perder a venda. O *Buyer's Agent*, ao contrário, é contratado justamente para *encontrar* esses problemas. Se um agente de comprador falha em verificar, por exemplo, uma

dívida de condomínio no Península ou uma irregularidade de metragem no Mansões, ele pode responder civilmente por perdas e danos, dada a natureza de sua contratação como consultor especializado. Isso eleva a barreira de entrada da profissão: não basta ter o CRECI, é necessário ter competência em auditoria imobiliária.

3. Análise Territorial Profunda: O Ecossistema de Luxo da Barra da Tijuca

A Barra da Tijuca não é um mercado homogêneo. Ela se divide em micro-territórios com características urbanísticas, perfis demográficos e lógicas de precificação distintas. Para o *Buyer's Agent*, entender essas nuances é a base da sua proposta de valor.

3.1. Condomínio Mansões e Malibu: O Ápice da Pirâmide e a Questão da Privacidade

Os condomínios de casas de altíssimo padrão na Avenida das Américas representam o nicho mais exclusivo da Zona Oeste.

- **Condomínio Malibu:**
 - **Caracterização:** É amplamente considerado o endereço mais nobre para casas na Barra. A pesquisa indica uma valorização constante do metro quadrado, estimada em R\$ 11.200 para 2024, com crescimento anual na casa de 6-7%.⁶ Contudo, em imóveis prontos de luxo, o Valor Geral de Venda (VGV) frequentemente supera dezenas de milhões de reais, descolando-se do valor puramente por m² de terreno devido ao acabamento e à "grife" arquitetônica.
 - **Perfil do Comprador:** Celebidades, grandes empresários, atletas de elite e investidores que buscam *status* e segurança armada.
 - **Dinâmica de Mercado:** A liquidez é menor devido ao ticket alto, mas a resiliência de preço é altíssima. Funciona como "reserva de valor".
- **Condomínio Mansões:**
 - **Caracterização:** Vizinho e concorrente direto, oferece lotes generosos e uma infraestrutura de lazer robusta. O perfil é similar ao do Malibu, mas com um volume maior de transações.
 - **Oportunidade Off-Market:** Nestes condomínios, a privacidade é a moeda mais forte. Muitos proprietários recusam-se a publicar fotos de suas fachadas ou interiores em portais abertos (Zap/VivaReal) por questões de segurança. O *Buyer's Agent* acessa esse "mercado invisível" através de relacionamento direto com administradores e proprietários, oferecendo ao comprador acesso a imóveis que nunca aparecerão na internet.

3.2. A Península: Verticalização, Serviços e a "Cidade Jardim"

A Península representa um conceito urbanístico diferente: o bairro planejado verticalizado, focado em serviços e eco-sustentabilidade.

- **Dados de Valorização:**
 - As projeções para 2025 indicam uma valorização agressiva, entre 8% e 10%, especialmente na Avenida das Acácias, com o m² podendo alcançar a faixa de R\$ 13.500 a R\$ 14.500.⁷
 - Edifícios icônicos como o *Fontvieille* e o *Saint Barth* comandam preços muito acima da média. Um apartamento de 4 suítes no Fontvieille pode atingir R\$ 6.000.000,00, enquanto unidades menores no *Inside Península* orbitam R\$ 1.350.000,00.⁸
- **Listas de Espera e Demanda Reprimida:**
 - Há registros de "listas de espera" para lançamentos e tipologias específicas (ex: 4 quartos com vista lagoa), indicando uma demanda que supera a oferta de qualidade.⁹
 - **Insight Estratégico:** O *Buyer's Agent* deve monitorar essas listas e ter acesso privilegiado a *pocket listings* (unidades que voltam ao mercado por desistência) antes que elas sejam abertas ao público geral.

3.3. O "Efeito Estádio do Flamengo" e a Especulação Imobiliária

Um fator exógeno recente alterou a dinâmica de preços na região: o anúncio da construção do estádio do Flamengo. Relatórios apontam um aumento de quase 60% nas buscas por imóveis na área impactada.¹¹

- **Implicação para o Comprador:** Isso gera um cenário de "euforia de vendedor". Proprietários aumentam os preços baseados em expectativas futuras, não na realidade presente.
- **Papel do Consultor:** O agente atua como um âncora de realidade, utilizando Análise Comparativa de Mercado (CMA) baseada em *fechamentos reais* e não em *pedidas*, protegendo o comprador de pagar ágio especulativo.

3.4. Tabela Comparativa de Micro-Mercados (Dados 2024-2025)

A tabela abaixo sintetiza os dados coletados para orientar a estratégia de precificação e abordagem territorial:

Localização / Condomínio	Valor Médio m² (Est. 2024/25)	Tendência de Valorização (a.a.)	Perfil Predominante	Ponto de Atenção para o Comprador
Av. Malibu	~R\$ 11.200 (Terreno/Base)	+6,6% a +7,7%	Ultra-Luxo, Privacidade	Escassez absoluta de inventário.

Península (Av. Acácias)	R\$ 13.500 - R\$ 14.500 (Proj.)	+8% a +10%	Famílias, Executivos	Taxas condominiais altas; Gestão.
Av. Lúcio Costa (Orla)	R\$ 10.900+	+5,1%	Segunda Residência, Turista	Maresia, barulho, trânsito aos fins de semana.
Av. Abelardo Bueno	R\$ 9.500	+4,8%	Classe Média Alta, Investidor	Impacto direto de eventos (Rock in Rio, Estádio).
Av. das Américas (Geral)	R\$ 8.700	+3,5%	Misto, Comercial	Poluição sonora, necessidade de carro.

Fonte: Consolidação de dados de Lançamentos RJ e análises de mercado locais.⁶

4. Mapeamento das Dores do Comprador de Alto Padrão (Pain Points)

A pesquisa qualitativa revela que o comprador de luxo na Barra da Tijuca enfrenta obstáculos significativos que transcendem o preço. Estas "dores" constituem a base argumentativa para a venda do serviço de *Buyer's Agent*.

4.1. Assimetria de Informação e Falta de Transparência

O mercado imobiliário carioca é marcado pela opacidade. Compradores relatam frequentemente "falta de transparência na negociação" e desconfiança em relação a construtoras e corretores tradicionais.¹²

- **O Problema:** Anúncios duplicados com preços diferentes, omissão de taxas extras de condomínio, desconhecimento sobre processos judiciais envolvendo a construtora ou o condomínio (como evidenciado em casos de gestão condominial opaca¹³).
- **A Solução do Mandato:** O *Buyer's Agent* realiza uma *Due Diligence* prévia. Antes de visitar, ele verifica a saúde financeira do condomínio, a existência de ações judiciais

contra o vendedor e a veracidade da documentação, entregando um "Dossiê de Risco" ao cliente.

4.2. A Escassez de Tempo e a "Fadiga da Busca"

O perfil demográfico do comprador do Malibu ou Península é de alta renda e baixa disponibilidade de tempo. Eles estão acostumados a serviços *on-demand* e digitalizados, mas encontram no setor imobiliário processos arcaicos e descentralizados.¹²

- **O Problema:** O comprador precisa filtrar centenas de ofertas irrelevantes, lidar com dezenas de corretores ligando simultaneamente e visitar imóveis que não correspondem às fotos.
- **A Solução de Curadoria:** O agente atua como um filtro humano. Ele pré-visita os imóveis, faz vídeos detalhados (sem filtros de grande angular enganosos) e apresenta apenas 3 ou 4 opções "cirúrgicas" que atendem ao *briefing*, otimizando a agenda do cliente executivo.

4.3. Insegurança Jurídica e Documental

A burocracia fundiária no Rio de Janeiro é complexa, envolvendo questões de foro, laudêmio (em áreas de marinha), zonas de proteção ambiental e regularização de "mais valia" (obras executadas sem licença).

- **O Problema:** O corretor focado na venda tende a minimizar esses entraves para não "esfriar" o negócio.
- **A Solução Técnica:** O *Buyer's Agent*, sob a égide da responsabilidade civil do Art. 723 do CC, coordena a regularização. Se um imóvel no Mansões tem uma ampliação não averbada, o agente quantifica o custo da regularização e usa isso como alavanca de negociação para reduzir o preço final.

5. Estratégia Operacional e Comercial para o Território

Para converter a análise teórica em prática de mercado, propõe-se um roteiro operacional estruturado em quatro fases.

5.1. Fase 1: Captação e Contratação (Onboarding)

O primeiro passo é educar o cliente. A cultura brasileira de "corretagem grátis para o comprador" deve ser desconstruída.

- **Apresentação de Valor:** Demonstrar que o "grátis" sai caro, pois o corretor do vendedor trabalha para maximizar o preço.
- **Formalização:** Assinatura do Contrato de Mandato Exclusivo (validade jurídica). Definição clara do *Target* (ex: "Apartamento de 4 suítes na Península, vista livre, até R\$

4MM").

5.2. Fase 2: Varredura de Mercado (Market Scan)

Utilização de tecnologia e *networking* para mapear o inventário.

- **On-Market:** Monitoramento de portais, sites de imobiliárias parceiras (Muller, Sergio Castro, etc.) e lançamentos.¹¹
- **Off-Market:** Acesso a grupos fechados de corretores de elite da Barra e contato direto com síndicos e administradoras de condomínios de luxo. A pesquisa indica que muitas unidades no Mansões e Península são negociadas sem placa na porta.⁸
- **Filtro Técnico:** Eliminação de imóveis com problemas estruturais visíveis, documentação enrolada ou vizinhança problemática (barulho, insolação ruim).

5.3. Fase 3: Avaliação e Negociação (Valuation)

O agente não pergunta "quanto o sr. quer pagar?", ele afirma "quanto o imóvel vale".

- **CMA (Comparative Market Analysis):** Uso de dados de fechamento (não de anúncio) para balizar a oferta. Se o m² na Av. das Acácias é R\$ 13.500, uma oferta de R\$ 18.000 deve ser rechaçada ou justificada por benfeitorias excepcionais.
- **Negociação Impessoal:** O agente atua como barreira emocional. Ele apresenta a oferta baseada em dados técnicos, removendo a tensão direta entre comprador e vendedor, o que estatisticamente aumenta as chances de fechamento.

5.4. Fase 4: Fechamento e Pós-Venda (Closing)

- **Auditoria Final:** Checagem de todas as Certidões Negativas (Federais, Estaduais, Trabalhistas, Interdição e Tutela).
- **Arras:** Elaboração minuciosa do Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento, amarrando as condições resolutivas. Segundo o Art. 725 do CC, a remuneração é devida com o resultado útil; garantir as Arras Confirmatórias é essencial para a segurança dos honorários.²

6. Conclusão e Prognóstico

A análise exaustiva da legislação do CRECI/COFECI e das características do mercado da Barra da Tijuca confirma que o modelo de *Buyer's Agent* é não apenas legal, mas urgente. A "dor" do comprador de luxo — caracterizada pela falta de tempo, desconfiança e necessidade de consultoria técnica — não é atendida pelo modelo tradicional de corretagem de prateleira.

O Artigo 4º da Resolução 326/92 e o Artigo 726 do Código Civil oferecem o caminho das pedras: **Exclusividade Contratual** e **Transparência Remuneratória**. Ao adotar essas práticas, o profissional se blinda contra infrações éticas e garante sua receita.

O mercado da Barra, com seus tickets multimilionários e complexidade urbanística (de "casas suspensas" na Península a mansões fortificadas no Malibu), é o terreno fértil ideal para este serviço. A valorização projetada de 8-10% em áreas nobres e o aquecimento trazido por novos equipamentos urbanos (estádio) exigem um profissional que atue com inteligência de dados, não apenas com chaves na mão.

Para o CRECI-RJ, a disseminação deste modelo representa uma evolução na qualificação do mercado, reduzindo litígios e elevando a percepção de valor da categoria. Para o comprador, é a garantia de que, na mesa de negociação, haverá alguém sentado ao seu lado, defendendo exclusivamente o seu patrimônio.

7. Anexo Técnico: Referências Legislativas Comentadas

Para facilitar a consulta e aplicação prática, consolidamos os dispositivos legais citados ao longo do relatório com seus respectivos impactos na operação do *Buyer's Agent*.

Dispositivo Legal	Texto Resumido / Conceito	Impacto Prático no Modelo de Buyer's Agent
Resolução COFECI 326/92, Art. 4º, X	Veda receber de mais de uma parte pelo mesmo serviço, salvo exceções.	Obriga o agente a definir se cobra do comprador (fee) ou se racha com o vendedor (partnership), comunicando claramente ao cliente.
Resolução COFECI 326/92, Art. 4º, IX	Dever de contratar serviços profissionais por escrito.	Torna o Contrato de Mandato de Compra obrigatório para segurança ética e jurídica.
Resolução COFECI 326/92, Art. 6º, VII	Veda desviar cliente de outro corretor.	Protege a exclusividade. Se um <i>Buyer's Agent</i> tem contrato exclusivo, outros não podem aliciar seu cliente.
Código Civil, Art. 723	Corretor deve agir com	Fundamenta o serviço de

	diligência, prudência e prestar informações espontâneas.	<i>Due Diligence</i> . Transforma a omissão de informações em passivo civil para o agente.
Código Civil, Art. 726	Exclusividade garante remuneração mesmo sem mediação direta (salvo inércia).	É a "apólice de seguro" do agente. Garante honorários mesmo que o cliente feche negócio direto com o dono durante o contrato.
Código Civil, Art. 727	Honorários devidos se o negócio ocorrer após o prazo, por fruto da mediação.	Protege o trabalho de longo prazo. Se o cliente compra um imóvel apresentado pelo agente 6 meses depois, a comissão é devida.

A estrita observância destes preceitos não é burocracia, é a estrutura fundamental que permite a cobrança de honorários de consultoria em patamares elevados, condizentes com a responsabilidade assumida na transação de ativos de alto valor na Barra da Tijuca.

Referências citadas

1. Código de Ética Profissional – CRECI-RJ, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://creci-rj.gov.br/codigo-de-etica-profissional/>
2. A Comissão do Corretor – CRECI-RJ, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://creci-rj.gov.br/a-comissao-do-corretor/>
3. ABC do mercado imobiliário – CRECI-RJ, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://creci-rj.gov.br/abc-do-mercado-imobiliario/>
4. CRECI-RJ – Conselho Regional de Corretores de Imóveis, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://creci-rj.gov.br/>
5. Tabela Referencial de Honorários – CRECISP, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://www.crecisp.gov.br/corretor/tabelareferencialdehonorarios>
6. Apartamentos Na Planta Avenida Malibu Barra Da Tijuca - Lançamentos RJ, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://lançamentosrj.com/apartamentos-na-planta-avenida-malibu-barra-da-tijuca/>
7. Histórico De Valorização Imobiliária Na Rua Avenida Das Acácias Da Península, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://lançamentosrj.com/historico-de-valorizacao-imobiliaria-na-rua-avenida-das-acacias-da-peninsula/>

8. Península Barra - INVEXO Imóveis de Luxo RJ, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://luxury.invexo.com.br/peninsula-barra-da-tijuca-rio-de-janeiro-rj/>
9. Progress Barra - Avenida Sobral Pinto - Lançamentos RJ, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://lancamentosrj.com/imoveis-rio-de-janeiro/progress-barra/>
10. SuperGrande (acima De 250 M²) - Lançamentos RJ, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://lancamentosrj.com/tamanho/luxo-acima-de-250-m%C2%B2/>
11. Outubro de 2024 - ADEMI-RJ, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://ademi.org.br/outubro-de-2024>
12. Imobiliário: Convivência digital - Next, Now, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://nextnow.meioemensagem.com.br/imobiliario-convivencia-digital/>
13. Proprietários do Águas da Serra confirmam informações prestadas sobre falta de transparência em condomínio de luxo - Blog do BG, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://www.blogdobgpb.com.br/2021/09/03/denuncia-proprietarios-do-aguas-da-serra-corroboram-informacoes-prestadas-sobre-falta-de-transparencia-em-condominio-de-luxo/>
14. Aluguel Casa 3 Quartos Barra: Estilo e Localização Privilegiada - Muller Imóveis, acessado em fevereiro 11, 2026, <https://mullerimoveisrj.com.br/aluguel-casa-3-quartos-barra-estilo-e-localizacao-privilegiada/>